

1 課題

以上の解説について、300字程度で要約・感想をまとめて提出して下さい。

1.1 レポート

1.1.1 奈良県ため池条例事件

要約

まず奈良県ため池条例事件では唐古池の提塘上での農業は権利の濫用にあたり、これを規制する警察規制の場合には保証は不要として、条例を維持しました。しかし立法事実として提塘上での農業は提塘を弱くするという事実に関し懐疑的な部分がありました。また本件は、先祖代々、数百年にわたり、適法に農業をやっていた人への制限であり遡及的不利益の原則に反するという主張が可能です。

感想

自分も立法事実については一旦置いておいたとしても既存で適法に営みが行われてたならそれらの一部を制限するならば補償すべきだとも思いました。